

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเทียบเรือตามบันทึกข้อตกลงเท่านั้น ประกอบกับตามบันทึกข้อตกลงที่พิพาทมิได้มีข้อกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องทำการปรับปรุงต่อเติมบริเวณอาคารท่าเทียบเรือ และได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องจัดทำร้านจำหน่ายอาหาร ร้านค้า มินิมาร์ท ร้านจำหน่ายของที่ระลึกในบริเวณท่าเทียบเรือแต่อย่างใด ดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าได้ลงทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทำการปรับปรุงต่อเติมบริเวณภายในและภายนอกอาคารท่าเทียบเรือ โดยผู้ฟ้องคดีมีรายได้จากการให้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหาร ร้านค้า มินิมาร์ท ร้านจำหน่ายของที่ระลึกนั้น จึงเป็นการกระทำที่ไม่มีสิทธิโดยชอบตามบันทึกข้อตกลงที่พิพาท และเป็นการเสี่ยงภัยเพื่อผลประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีเอง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายในส่วนนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีอันเกิดจากการแจ้งเลิกการบริหารจัดการท่าเทียบเรือฯ ตามบันทึกข้อตกลงที่พิพาทแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๒/๒๕๕๒)

๑.๕ การจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าเสียหายเนื่องจากการเลิกสัญญา

โดยปกติแล้วเมื่อครบกำหนดเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาและคู่สัญญาได้ปฏิบัติตามภาระหนี้โดยถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามสัญญาแล้ว คู่สัญญาฝ่ายปกครองมีหน้าที่ในการชำระหนี้ตามสัญญาให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง กล่าวคือ ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนได้ทำงานตามสัญญาแล้วเสร็จ หน่วยงานทางปกครองคู่สัญญามีหน้าที่ในการชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาเป็นการชำระหนี้ตอบแทนให้แก่เอกชนคู่สัญญา เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการใช้สิทธิเลิกสัญญา อันมีผลทำให้สัญญาระงับไป ซึ่งอาจทำได้ ๓ วิธี^{๔๑} คือ

(๑) โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องต้องกันว่าสัญญาที่ได้ทำขึ้นแล้วนั้นไม่ควรที่จะดำรงอยู่ต่อไปเพราะเหตุผลบางประการที่คู่สัญญามีร่วมกัน จึงตกลงเลิกสัญญา อันเป็นลักษณะของการทำนิติกรรมอันใหม่เพื่อระงับสิทธิหรือระงับนิติสัมพันธ์อันเดิม

(๒) โดยที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งต้องการหรือเห็นว่านิติสัมพันธ์ระหว่างกันนั้นไม่อาจดำเนินต่อไปหรือไม่อาจรักษาไว้ได้ต่อไป จึงทำคำเสนอขอเลิกสัญญาไปยัง

^{๔๑} ศนันทกรณ (จำปี) โสทธิพันธุ์, คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา, หน้า ๔๑๓-๔๑๕.



คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งถ้าเห็นพ้องต้องตรงกันและสนองตอบรับมา ก็มีผลเป็นสัญญาที่มีลักษณะของการระงับนิติสัมพันธ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว เช่นเดียวกับในกรณีแรก

(๓) การบอกเลิกสัญญาโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียว โดยที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย เช่น กรณีการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเมื่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชำระหนี้ตามมาตรา ๓๘๗^{๔๒} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การตกลงทำสัญญานับใหม่เพื่อยกเลิกสัญญานับเดิมตามสองกรณีแรก ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ดี หรือการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งทำคำเสนอขอเลิกสัญญา และอีกฝ่ายหนึ่งสนองรับเกิดเป็นสัญญาใหม่เพื่อเลิกสัญญาเดิมก็ดี สัญญานับใหม่นั้นก็คือนิติกรรมสองฝ่ายที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ ซึ่งก็คือการระงับสิทธิในตนเอง ดังนั้น ผลในกรณีนี้ก็คือการทำให้สิทธิที่เกิดจากสัญญานับเดิมระงับไป แต่จะระงับตั้งแต่เมื่อใดหรือผลของการเลิกสัญญาจะเป็นประการใดนั้น จะต้องพิจารณาจากสัญญานับใหม่ว่า คู่สัญญาประสงค์จะให้เกิดผลอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้น แต่หากคู่สัญญามีได้กำหนดไว้ ก็ต้องนำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวตามกรณีที่สามมาปรับใช้โดยอนุโลม ซึ่งตามมาตรา ๓๘๑^{๔๓} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

^{๔๒-๔๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๘๗ ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ชำระหนี้ อีกฝ่ายหนึ่งจะกำหนดระยะเวลาพอสมควร แล้วบอกกล่าวให้ฝ่ายนั้นชำระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็ได้ ถ้าและฝ่ายนั้นไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ไซ้ อีกฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได้

มาตรา ๓๘๑ เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำเป็นต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะเป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่

ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น ท่านให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วย คิดตั้งแต่วันที่รับไว้

ส่วนที่เป็นการทำงานอันได้กระทำและเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์สินนั้น การที่จะชดใช้คืน ท่านให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้นๆ หรือถ้าในสัญญามีกำหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทนก็ให้ใช้ตามนั้น

การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้น หากกระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่



พาณิชย์ ได้กำหนดให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิมเหมือนก่อนที่จะทำสัญญา เนื่องจาก การบอกเลิกสัญญาส่งผลให้สัญญาระงับย้อนหลังไปตั้งแต่วันทำสัญญา ฐานใดๆ ที่จะรองรับการชำระหนี้ที่ได้กระทำไปแล้วจึงไม่มีอยู่อีกต่อไป กฎหมายจึงกำหนดให้คู่สัญญา จำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับคืนสู่ฐานะเดิมด้วยการคืนสิ่งที่ได้รับไว้กับอีกฝ่ายหนึ่งทั้งหมด โดยต่างฝ่ายต่างคืนสิ่งที่ตนเองได้รับไปแล้วทั้งหมด และหากการงานที่ทำไปแล้วนั้น เป็นเรื่องที่โดยสภาพคืนกันไม่ได้ หรือไม่อาจทำให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ ก็ต้องใช้เป็นเงิน ให้แทน นอกจากนี้ ถ้าการได้ใช้ทรัพย์สินนั้นเป็นเรื่องที่ใช้ไปแล้ว ทำให้กลับคืนกันไม่ได้ ก็ต้องใช้เงินให้แทนในอัตราที่สมควรหรือในอัตราตามที่สัญญานั้นกำหนด^{๔๔} สำหรับ คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าเสียหาย ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญานั้น มีดังต่อไปนี้

๑.๕.๑ การจ่ายเงินค่าจ้างเนื่องจากการบอกเลิกสัญญาที่หน่วยงาน ทางปกครองผู้ว่าจ้างและเอกชนผู้รับจ้างต่างไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะบอกเลิก สัญญาจ้าง

กรณีที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างและเอกชนผู้รับจ้าง ต่างยังไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะบอกเลิกสัญญาจ้าง แต่เมื่อทั้งสองฝ่ายใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาซึ่งกันและกัน แสดงว่าต่างสมัครใจที่จะให้สัญญาเลิกแล้วต่อกัน สัญญาจึงเลิกกันโดยปริยาย คู่สัญญาต่างฝ่ายต้องให้อีกฝ่ายกลับคืนสู่ฐานะ ดังที่เป็นอยู่เดิม โดยไม่อาจเรียกร้องความเสียหายจากอีกฝ่ายหนึ่งได้ ดังนั้น ผู้ว่าจ้างจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้รับจ้างรวมถึงผู้ค้าประกันชำระเงินตามหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาได้

ในคดีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการและ การประชุมนานาชาติ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญา ดังกล่าว ชำระเงินหลักประกันสัญญาพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น

^{๔๔} ศนันทกรณ (จำปี) โสตถิพันธุ์, คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา, หน้า ๔๓๐-๔๓๓.



เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังการทำสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าทำงานตามสัญญา และได้ทราบว่า แบบของอาคารมีการทับซ้อนกับบ่อบำบัดน้ำเสีย อีกทั้งค่าระดับดินบริเวณที่จะก่อสร้างที่กำหนดไว้ในแบบของสัญญาก็ไม่ตรงกับค่าระดับดินจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างพร้อมกับแจ้งว่าพื้นที่ก่อสร้างมีปัญหาและอุปสรรค ขอให้แก้ไขให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วแต่ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือขอให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวอีกครั้ง พร้อมกับขอให้ขยายเวลาการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามคำขอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งกลับไปว่าไม่สามารถลงมือก่อสร้างตามสัญญาได้ ขอให้ผู้ฟ้องคดีขยายเวลาทำงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิฉะนั้นให้ถือว่าสัญญาเป็นอันเลิกกัน ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว แต่มิได้แก้ไขปัญหาและอุปสรรคตามคำขอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกทั้งยังได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาของผู้ฟ้องคดีโดยอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นฝ่ายผิดสัญญานั้น ไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง เนื่องจากเมื่อพิจารณาข้อเสนขอของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่เสนอต่อผู้ฟ้องคดีว่า พื้นที่ก่อสร้างจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้มีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๓ เสร็จสิ้นไปแล้ว และโดยที่พื้นที่ดังกล่าวกระทรวงการคลังได้ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ไว้เป็นพื้นที่สีเขียวอย่างสวยงามมูลค่าหลายล้านบาท การรื้อถอนพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารจะทำให้สูญเสียเงินงบประมาณแผ่นดิน จึงเห็นควรยกเลิกสัญญาจ้างพิพาท และย้ายสถานที่ก่อสร้างไปยังทำเลอื่น ผู้ฟ้องคดีเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว จึงมีคำสั่งให้ยกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การบอกเลิกสัญญาของผู้ฟ้องคดีโดยอ้างว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ชอบและไม่มีเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างเช่นนั้นได้ อย่างไรก็ตาม แม้จะรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมิชอบ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีเช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาสาระสำคัญที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อ้างเพื่อบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีคือการไม่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการก่อสร้างอาคารที่จ้างเหมาออกไปตามมติคณะรัฐมนตรี และการขอให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขค่าระดับดิน รวมทั้งแก้ไขผังบริเวณก่อสร้าง



ในส่วนที่มีการทับซ้อนกับบ่อป่าบาดน้ำเสีย แต่ฝ่ายผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ความล่าช้าในการสนองตอบดังกล่าวยังไม่ร้ายแรงถึงขนาดที่จะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ เนื่องจากปรากฏว่าภายหลังผู้ฟ้องคดี บริษัทผู้ออกแบบอาคาร รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ร่วมกันประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา และคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ฟ้องคดีก็ได้ร่วมประชุมกับบริษัทที่จะได้รับมอบหมายจากผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อหาทางแก้ไขปัญหามากหลายครั้ง จนกระทั่งบริษัทผู้ออกแบบได้ทำการแก้ไขแบบรูปของอาคารที่ทับซ้อนกันกับบ่อป่าบาดน้ำเสียจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว การบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ชอบด้วยสัญญาและข้อกฎหมายด้วยเช่นกัน ดังนั้นเมื่อผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่างยังไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างที่พิพาท แต่ทั้งสองฝ่ายต่างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาซึ่งกันและกัน แสดงว่าทั้งสองฝ่ายต่างสมัครใจที่จะให้สัญญาที่พิพาทเลิกแล้วต่อกัน สัญญาจึงเลิกกันโดยปริยาย เมื่อสัญญาที่พิพาทต้องถูกยกเลิกด้วยความสมัครใจกันทั้งสองฝ่าย โดยที่ไม่ใช่ความผิดของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาต่างฝ่ายต้องให้อีกฝ่ายกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม โดยต่างฝ่ายต่างเรียกร้องความเสียหายจากอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีด้วย ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินตามหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและชำระเงินเป็นค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๑/๒๕๕๑)



๑.๕.๒ การจ่ายเงินค่าจ้างกรณีที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาไปแล้ว แต่เอกชนผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างภายหลังจากการบอกเลิกสัญญา

กรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานภายหลังจากผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาซึ่งโดยสภาพไม่สามารถทำให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมได้นั้น ผู้ว่าจ้างจะต้องใช้เงินตามควรค่าแห่งการงานที่ทำให้แก่ผู้รับจ้าง (โดยไม่ต้องชำระดอกเบี้ย) และหากการเสนอราคางานจ้างเป็นแบบเหมาจ่าย ผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาจ่ายค่าแห่งการงานดังกล่าวจากการประมาณราคาค่าก่อสร้างโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานในขณะที่มีการจัดทำสัญญาจ้างก็ได้ เนื่องจากการประมาณราคาดังกล่าวมีหลักเกณฑ์น่าเชื่อถือและถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริง

ในคดีที่เทศบาลตำบลหนองหาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงสวนสาธารณะบ่อเสวยของเทศบาล โดยมีวงเงินค่าจ้างตามสัญญาเป็นเงิน ๒,๓๐๔,๐๐๐ บาท ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ผู้ฟ้องคดียังก่อสร้างงานไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้บอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะบ่อเสวยซึ่งไม่รวมหลอดสปอร์ตไลท์และตราสัญลักษณ์เทศบาล เป็นมูลค่างาน ๔๘,๐๐๐ บาท และงานก่อสร้างรั้วสวนสาธารณะบ่อเสวยรวมถึงกระถางต้นไม้และที่เสียบเสาธงเป็นมูลค่างาน ๒๒๗,๖๒๔ บาท ซึ่งงานก่อสร้างดังกล่าวเป็นงานในงวดที่สี่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ชำระค่าจ้างตามงวดงานดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่าสัญญาจ้างพิพาทเป็นสัญญาจ้างทำของ จึงถือผลสำเร็จของงานเป็นหลักในการจ่ายค่าจ้าง เมื่องานก่อสร้างป้ายและรั้วสวนสาธารณะบ่อเสวยซึ่งเป็นงานในงวดที่สี่นั้น ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งมอบและคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ตรวจรับงาน จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี มีผลทำให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่ง



กลับคืนสู่ฐานะเดิม แต่สำหรับงานก่อสร้างป้ายและรั้วของผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นการทำงาน อันได้กระทำให้แก่กันตามสัญญาซึ่งโดยสภาพไม่สามารถคืนได้เมื่อมีการบอกเลิกสัญญา มาตรา ๓๗๑ วรรคสาม^{๔๕} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงได้กำหนดให้ การกลับคืนสู่ฐานะเดิมทำได้เมื่อใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้น ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริง พึงได้ว่า งานก่อสร้างป้ายและรั้วสวนสาธารณะบ่อเสวยที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ทำ ได้แก่ งานแผ่นหินแกะสลักชื่อ ตราสัญลักษณ์เทศบาล และการติดตั้งหลอดสปอร์ตไลท์ แต่โดยที่ ตามใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีในการยื่นซองประกวดราคาตามแบบรายการประมาณการ ค่าวัสดุและแรงงานก่อสร้างงานป้ายและรั้วสวนสาธารณะบ่อเสวย ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แสดง รายละเอียดของจำนวนวัสดุและราคาต่อหน่วยไว้ แต่ได้เหมาจ่ายเป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับราคาประมาณค่าวัสดุและแรงงานก่อสร้างที่คณะกรรมการ กำหนดราคากลางของผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดทำขึ้นตามข้อ ๒๑^{๔๖} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้ในการประกาศ

^{๔๕} อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๔๓ หน้า ๖๓

^{๔๖} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒๑ ก่อนดำเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุนำรายงานเสนอต่อ ผู้สั่งซื้อตามรายการดังต่อไปนี้

- (๑) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ
- (๒) รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องการซื้อรวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ ที่ต้องการ
- (๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น
- (๔) ราคาซื้อขายของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ

๓ ราย

(๕) วงเงินที่จะซื้อ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้ หรือเงิน ช่วยเหลือที่จะซื้อในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น

(๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น

(๗) ข้อเสนออื่นๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จำเป็นในการซื้อ การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา

การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง



ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะบ่อเสวย ซึ่งได้ประมาณการงานก่อสร้างป้ายและรั้วสวนสาธารณะความยาว ๓๐ เมตร โดยแสดงรายละเอียดจำนวนวัสดุและราคาต่อหน่วยแล้วเป็นจำนวนเงิน ๑๕๗,๒๐๐ บาท จึงเห็นว่าการประมาณราคาค่าก่อสร้างโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน ในขณะที่มีการจัดทำสัญญาจ้าง มีหลักเกณฑ์ที่น่าเชื่อถือถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริง จึงให้ใช้ราคาประมาณการของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่จัดขึ้นดังกล่าวเป็นเงิน ๑๕๗,๒๐๐ บาท มาใช้ในการคิดคำนวณค่าแห่งการงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำไปในงานก่อสร้างป้ายและรั้วสวนสาธารณะ ดังนั้น เมื่อหักงานในการก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำ ได้แก่ งานแผ่นหินแกะสลักชื่อและตราสัญลักษณ์เทศบาลจำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท และงานติดตั้งหลอดสปอร์ตไลท์และอุปกรณ์จำนวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๑,๘๒๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๒๖,๘๒๐ บาท คงเหลือเงินที่เป็นค่าแห่งการงานที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับเป็นเงิน ๑๓๐,๓๘๐ บาท (๑๕๗,๒๐๐ – ๒๖,๘๒๐) และเมื่อเป็นกรณีการชดใช้เงินในส่วนที่เป็นงานอันได้กระทำให้ตามมาตรา ๓๘๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่มีดอกเบียดังเช่นการใช้เงินในส่วนที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งได้รับไว้และจะต้องใช้คืนให้แก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรา ๓๘๑ วรรคสอง^{๔๗} แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ที่ให้บวกดอกเบียเข้าไปด้วยตั้งแต่วันที่ได้รับไว้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าแห่งการงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๓๐,๓๘๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๕/๒๕๕๑)

^{๔๗} อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๔๓ หน้า ๖๓



**๑.๕.๓ การจ่ายเงินค่าเสียหายกรณีที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง
บอกเลิกสัญญาโดยเอกชนผู้รับจ้างไม่ได้ประพฤติผิดสัญญา**

ในกรณีที่สัญญาทางปกครองมีข้อกำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายปกครอง
มีเอกสิทธิ์ยกเลิกสัญญาโดยฝ่ายเดียวโดยคู่สัญญาฝ่ายเอกชนมิได้เป็นผู้ประพฤติผิด
สัญญา และหากคู่สัญญาฝ่ายปกครองได้ใช้เอกสิทธิ์ยกเลิกสัญญาทางปกครอง
ดังกล่าว ฝ่ายปกครองจำต้องชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการยกเลิกสัญญาให้แก่
คู่สัญญาฝ่ายเอกชน

เมื่อการให้บริการทำเทียบเรือตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับเอกชนคู่สัญญาได้กำหนดให้เอกชนคู่สัญญา
เป็นผู้จัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับการให้บริการทำเทียบเรือและมีรายได้
จากการคิดค่าบริการแก่ผู้ใช้ทำเทียบเรือในการใช้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก
ความสะดวกของทำเทียบเรือ โดยมีได้กำหนดให้ฝ่ายเอกชนมีหน้าที่ต้องทำการ
ปรับปรุงต่อเติมบริเวณทำเทียบเรือ และได้กำหนดให้ต้องจัดทำร้านจำหน่ายอาหาร
ร้านค้า มินิมาร์ท ร้านจำหน่ายของที่ระลึกในบริเวณทำเทียบเรือ ดังนั้น เมื่อมีการ
ยกเลิกการบริหารจัดการทำเทียบเรือที่พิพาท โดยหน่วยงานทางปกครองจะต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนนั้น การที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนกล่าวอ้าง
ความเสียหายจากการลงทุนปรับปรุงต่อเติมอาคารทำเทียบเรือ และการสูญเสีย
รายได้จากการให้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหาร ร้านค้า มินิมาร์ท ร้านจำหน่าย
ของที่ระลึก จึงเป็นการกระทำที่ไม่มีสิทธิโดยชอบตามบันทึกข้อตกลงที่พิพาทและ
เป็นการเสี่ยงภัยเพื่อผลประโยชน์ของเอกชนคู่สัญญาเอง จึงไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าเสียหายจากความเสียหายดังกล่าว

ในคดีที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม
ดำเนินการก่อสร้างทำเทียบเรือ และเมื่อก่อสร้างเสร็จได้ส่งมอบให้กรมธนารักษ์รับไป
ดำเนินการ แต่กรมธนารักษ์ไม่อาจดำเนินการได้ ต่อมาจังหวัดสตูลได้มอบหมายให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รับไปดำเนินการชั่วคราวก่อน และ
ผู้บริหารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการบริหารและดำเนิน



กิจการท่าเทียบเรือเป็นการชั่วคราวแทนโดยทำบันทึกข้อตกลงการจัดการบริหารและดำเนินกิจการท่าเทียบเรือเป็นการชั่วคราวระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดี และเมื่อผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการบริหารจัดการท่าเทียบเรือตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ได้ลงทุนการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นแก่การบริหารจัดการ รวมทั้งจัดจ้างทำการปรับปรุงต่อเติมบริเวณทั้งภายในและภายนอกอาคารท่าเทียบเรือ ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขการประมูลจัดให้เช่าท่าเทียบเรือ และคณะกรรมการดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดทำข้อตกลงให้เอกชนเป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือเป็นการชั่วคราวแทนนั้น เกิดปัญหาการร้องเรียนและปัญหาอื่นๆ หลายปัญหา จึงมีมติเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าบริหารจัดการท่าเทียบเรือเอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีขอยกเลิกการบริหารท่าเทียบเรือและให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการส่งมอบท่าเทียบเรือคืนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง และเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีขาดสิทธิในประโยชน์อันพึงได้รับ จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ยกเลิกหนังสือแจ้งบอกเลิกข้อตกลงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิบริหารจัดการท่าเทียบเรือตามเดิมและเรียกค่าเสียหายจากการที่ได้ลงทุนไปแล้ว ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า บันทึกข้อตกลงที่พิพาทเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานทางปกครองตกลงมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับการให้บริการท่าเทียบเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการคมนาคมและการท่องเที่ยว บันทึกข้อตกลงที่พิพาทจึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น ข้อความข้อ ๑.๓ (ก) ที่กล่าวถึงสิทธิแจ้งเลิกการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ โดยผู้ฟ้องคดีในฐานะคู่สัญญาฝ่ายเอกชนจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น และมีได้กำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการแจ้งเลิกข้อตกลงไว้ จึงเป็นกรณีที่คู่สัญญาได้รับรองถึงการให้เอกสิทธิ์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะคู่สัญญาฝ่ายปกครองที่จะยกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียว โดยที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะคู่สัญญาฝ่ายเอกชนมิได้ประพาศติผิดสัญญาอันเป็นอำนาจที่สืบเนื่องมาจากหลักการปรับเปลี่ยนได้ของบริการสาธารณะ โดยหลักการนี้ถือเป็นหลักกฎหมายปกครองทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะ อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาฝ่ายปกครองมีอาจใช้สิทธิ



บอกเลิกสัญญาได้ตามอำเภอใจ แต่จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือในการปรับปรุงบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สนองความต้องการของประชาชนส่วนรวม และหากคู่สัญญาฝ่ายเอกชนได้รับความเสียหาย คู่สัญญาฝ่ายปกครองจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนด้วย เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขการประมูลซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริการสาธารณะทำเทียบเรือซึ่งได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการทำเทียบเรือดังกล่าวในด้านต่างๆ เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่จัดให้มีขึ้น และคุ้มค่ากับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐมากที่สุดแล้ว จึงมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าบริหารจัดการทำเทียบเรือเป็นการชั่วคราวเอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะใช้เอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองบอกเลิกสัญญาได้แต่ฝ่ายเดียวเพื่อให้การบริการสาธารณะเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อประโยชน์สาธารณะ การแจ้งเลิกการบริหารจัดการทำเทียบเรือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นไปโดยชอบด้วยบันทึกข้อตกลงที่พิพาทแล้ว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายปกครองใช้เอกสิทธิ์ยกเลิกสัญญาทางปกครอง ฝ่ายปกครองจะต้องชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการยกเลิกสัญญาให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน ทั้งนี้ เพราะการเลิกสัญญาดังกล่าวคู่สัญญาฝ่ายเอกชนมิได้เป็นผู้ประพฤติผิดสัญญา แต่เมื่อปรากฏว่าในการให้บริการทำเทียบเรือนั้นตามบันทึกข้อตกลงได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีมีรายได้จากการคิดค่าบริการแก่ผู้ใช้ทำเทียบเรือในการใช้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกของทำเทียบเรือตามบันทึกข้อตกลงเท่านั้น ประกอบกับตามบันทึกข้อตกลงที่พิพาทมิได้มีข้อกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องทำการปรับปรุงต่อเติมบริเวณอาคารทำเทียบเรือ และมีข้อกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องจัดทำร้านจำหน่ายอาหาร ร้านค้า มินิมาร์ท ร้านจำหน่ายของที่ระลึกในบริเวณทำเทียบเรือแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าได้ลงทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทำการปรับปรุงต่อเติมบริเวณภายในและภายนอกอาคารทำเทียบเรือ โดยผู้ฟ้องคดีมีรายได้จากการให้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหาร ร้านค้า มินิมาร์ท ร้านจำหน่ายของที่ระลึกนั้น จึงเป็นการกระทำที่ไม่มีสิทธิโดยชอบตามบันทึกข้อตกลงที่พิพาท และเป็นการเสี่ยงภัยเพื่อผลประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีเอง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายในส่วนนี้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่



ผู้ฟ้องคดีอันเกิดจากการแจ้งเลิกการบริหารจัดการท่าเทียบเรือฯ ตามบันทึกข้อตกลงที่พิพาทแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๒/๒๕๕๒)

**๑.๖ การจ่ายเงินค่าจ้างในกรณีหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างสั่งให้
ผู้รับจ้างทำงานเพิ่มขึ้นหรือนอกเหนือจากสัญญาจ้าง**

กรณีที่ผู้รับจ้างได้ทำงานที่เพิ่มขึ้นหรือนอกเหนือจากสัญญาจ้าง อันถือเป็นงานพิเศษหรือเป็นงานที่เพิ่มขึ้นซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ใน เอกสารสัญญา หากงานดังกล่าวอยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา แม้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะตกลงกำหนดอัตราหรือราคากันไม่ได้ก็ตาม แต่ผู้ว่าจ้าง ก็มีภาระหน้าที่ในการกำหนดเงินค่าจ้างและระยะเวลาการก่อสร้างเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้าง

ในคดีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ แต่ปรากฏว่าภายหลังการทำสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบตำแหน่งของอาคารที่ต้องทำการก่อสร้างพบว่าไม่ตรงกับแบบแสดง ขอบเขตงานผังบริเวณซึ่งระบุว่าพื้นที่รอบอาคารเป็นสภาพดินเดิมและอาคารอยู่ห่างจาก สระน้ำ แต่ตามสภาพความเป็นจริงนั้น ตัวอาคารต้องก่อสร้างล้ำเข้าไปในสระน้ำประมาณ ๑๕ เมตร ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งกรณีดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ แต่ผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการปักผังเพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องต่อไป ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือส่งผังบริเวณแสดงขอบเขตอาคารที่ล้ำไปในสระน้ำ ให้กับผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง ได้ให้ผู้ฟ้องคดีทำการปักผังลงไปนในสระน้ำและให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการใน ส่วนของงานที่สามารถทำได้ล่วงหน้า พร้อมทั้งมีมติให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการปักผังและ ก่อสร้างงานตามระยะและแบบรูปที่ปรากฏในสัญญาจ้างทุกประการ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำการ ปักผังลงในสระน้ำ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ฟ้องคดีว่าคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง มีมติให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการปักผังและก่อสร้างตามระยะและแบบรูป ที่ปรากฏในสัญญาจ้างทุกประการและขอให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการปักผังใหม่ และภายหลัง

